

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

Replica

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. En el día de ayer el Honrable Tribunal emitió una Orden donde concedió a la parte demandante hasta el mediodía del 25 de febrero del 2025, para expresar posición a la Oposición A Solicitud De Entredicho Provisional Y Solicitud De Reconsideración De Orden.

2. Cumpliendo con lo ordenado acompañamos con la presente moción Fotografías según instruido por el Tribunal en su Orden del 21 de febrero donde indicó que:

El Peticionaria continúa alegando que, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado procederá con la instalación de unos chillers, sin la autorización del propietario ni permisos de construcción, lo cual es una acción ilegal. Con la demanda, el demandante no anejo ningún documento fehaciente que acredite dichas alegaciones.

3. Con el presente escrito se incluyen fotografías que evidencian de forma fehaciente las construcciones realizadas sin permiso que solicitamos sean ordenadas a ser demolidas, su uso detenido o devueltas a su estado original. Al igual se presentan documentos provistos por el CFSE y peritos contratados que demuestran la realidad irrefutable de la construcción de las obras clandestinas.

4. Nuevamente solicitamos respetuosamente del Tribunal que emita una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos chillers, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma

permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio.

5. La Parte Demandada la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el CFSE, intenta inducir a error al Honorable Tribunal planteado lo que constituye en el mejor de los escenarios medias verdades.

6. A continuación, se discutirán hechos irrefutables que la CFSE omite en su Oposición presentada.

7. En el caso de autos el sistema de enfriamiento del edificio en particular dos torres de enfriamiento estaban ubicados por razones de diseño y estructura en la parte superior del edificio. Este sistema estaba conectado como sistema a los chillers que son parte integral del mismo y que se estan trabajando de forma clandestina como una obra total. Véase foto #1

Commented [EL1]: Las Torres de enfriamiento estaban en el techo, los chillers en un cuarto abajo.

8. Las torres de enfriamiento y chillers tienen componentes eléctricos y de plomería que además de ser estructurales su ubicación específica era en la azotea del edificio como parte del diseño autorizado mediante el permiso de construcción original. Estos fueron modificados al punto que incluso se eliminó una de las torres de enfriamiento que implicaba la redundancia requerida por ser un edificio hospitalario.

9. Las torres de enfriamiento fueron reubicados a nivel del terreno sin ningún tipo de permiso, planos, consultas de infraestructura a los ingenieros que diseñaron el edificio, o autorización del dueño del edificio quien es la Parte Demandante entre múltiples incumplimientos. Es importante recalcar que en el techo existían dos torres de enfriamiento y en la relocalización incluso se cambió el equipo y se eliminó una de las torres sin consentimiento del dueño. Asunto que omite el CFSE en su oposición.

10. Se incluye fotografía 2 que muestra la reubicación de las torres de enfriamiento a nivel del terreno y donde solo existe una torre.

11. El contrato citado e incluido por el CFSE claramente exige la autorización del dueño para cualquier modificación como la del caso de autos, incidiendo en los requisitos de la ley 161 de 2009 en cuanto **a quien tiene la legitimación** para presentar un permiso de construcción.

12. El CFSE es una corporación pública obligada a respetar la ley y el orden

y no esta exenta de cumplir con la ley 161 de 2009 en particular su Artículo 9.12, es obligatorio solicitar un permiso de construcción para cualquier obra que implique **reubicación, demolición, instalación eléctrica o plomería.**

13. El edificio donde ubica el CFSE es de propiedad de ELI SE, la Parte Demandante por la cual toda construcción ilegal lo expone a posibles reclamaciones en casos de accidentes o demandas.

14. Un permiso de construcción evalúa, y más importante certifica asuntos de seguridad publica como la viabilidad estructural de la obras, la viabilidad de la infraestructura, que se haya cumplido previamente con la consulta ambiental de la obra, además del cumplimiento con póliza del fondo y arbitrios entre otras.

15. Las violaciones de construcciones ilegales graban el edificio o estructura donde se realizan las obras ilegales ya que en nuestro sistema de permisos las violaciones al igual que los permisos son in rem, o a la propiedad.

16. Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición o traslado de edificios, así como la instalación de facilidades, requiere aprobación previa de la Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado.

17. Incluso la autorización de suministro de servicios básicos como electricidad y agua solo se otorga si el interesado presenta un permiso válido para la construcción o reubicación.

18. Obras como las que nos ocupan tienen al ser “relocalizadas”, aunque se adelanta que el caso de autos es mucho más que eso ya que se cambio el tipo de sistema originalmente diseñado, requieren nuevas conexiones al sistema eléctrico requiriendo el endoso de las agencias pertinente para que evalúen si tiene o no efecto en la infra estructura existente, al igual se requiere que un ingeniero eléctrico certifique que efecto si alguno tiene en el diseño eléctrico del edificio. Ninguna de las anteriores ocurre en el caso de autos.

19. Una construcción como la que nos ocupa es una construcción clandestina, que acarrea todos los problemas de seguridad que una obra sin permisos representa.

20. Desde el caso de Plaza Las Américas, Inc., Rose Land, S.E.,

Peticionarias v. N & H, S.E. / Tienda Sedeco 166 DPR 631 2005 se resolvió que en un caso como el que nos ocupa la única defensa que puede presentar la CFSE para su obra clandestina es la presentación de un permiso de construcción. El cual no obtuvo por lo cual la consecuencia de sus acciones es inevitable, y es que las obras realizadas no pueden ser usadas hasta tanto sean legalizadas, o en el peor de los necesarios sus acciones ilegales pudieran conllevar su demolición.

21. Es un asunto de clara política pública en donde si un Tribunal se convence de que una obra que requería permisos para ser construida, y que la obra se construyó ilegalmente tiene que por obligación detener su uso ilegal; ya que previo a un permiso de uso tiene que haber un permiso de construcción autorizado. Lo que en el caso de autos no ocurre.

22. Conforme tanto nuestra ley de permisos, ley 161 de 2009 supra, como el Reglamento Conjunto, en Puerto Rico no se puede construir sin un permiso de construcción o utilizar una construcción sin un permiso de uso.

23. Lo que añade una capa extra de seriedad a la controversia es el hecho de que el infractor es una dependencia del gobierno que está a cargo de la seguridad publica precisamente. Entre otras funciones, el CFSE es la aseguradora en aspectos de construcción y requiere la otorgación del permiso para expedir su póliza.

24. Todo permiso de construcción para su levante, o en otras palabras para que se active su vigencia, requiere la expedición de una póliza del CFSE. Resulta como poco irónico que sea el CFSE sea quien construye en violación a la ley.

25. La reubicación de equipos como chillers y de las torres de enfriamiento, al involucrar cambios estructurales, eléctricos y de plomería, no se considera una obra exenta según el Artículo 9.11, lo cual refuerza la necesidad del permiso

26. Es por esto por lo que las obras a realizarse requieren permisos, estudios, planos y el cumplimiento de diversos factores de seguridad. Sin embargo, están siendo ejecutadas sin cumplir con dichos requisitos, por parte del Gobierno de Puerto Rico quien por sus acciones pone en riesgo a la población que viene obligada a proteger.

27. Por otro lado, se incluye el contrato que se registró en la Oficina del Contralor de Puerto Rico con la compañía Air Chillers, en donde podrá apreciar este Honorable Tribunal que los trabajos a realizarse no son un mero mantenimiento, ya que

es la etapa inicial para la sustitución total de lo que queda del sistema de enfriamiento; obra que además de todo lo descrito requiere demolición y que se está programando en el CFSE, sin autorización del Dueño del edificio.

28. En Puerto Rico no se permite el fraccionamiento de permisos u obras. Esta práctica no solo es ilegal, sino que constituye acciones que claramente persiguen y estan orientadas a inducir a error a las agencias concernidas.

29. En el caso de autos no hay duda de que la CFSE lleva tiempo intentando justificar acciones ilegales que lleva a cabo desde varios años dando medias verdades, no obstante, como todos conocemos las fotos arrojan una realidad que las palabras no pueden rebatir.

30. Se incluye con la presente moción además los reportes técnicos que evidencian los cambios y su naturaleza realizados por el CFSE de forma incorrecta e ilegal además de las fotografías. Se incluye además copia del contrato con la compañía que realiza obras ilegales en donde se recoge la totalidad de la obra en curso.

31. En cuanto a las alegaciones de la rotura del “pre cast” del edificio para entrar una maquina de MRI, obra de demolición y construcción realizada sin autorización del dueño, contamos con prueba testifical además que de entenderlo el tribunal puede citar una inspección ocular, ya que una peculiaridad que tiene el cemento es que siempre deja huella de donde y hasta que extensión fue modificado.

32. Finalmente, en cuanto a los ascensores, estos además de ser considerados como parte del inmueble por su naturaleza, es una obra o sistema critico para el funcionamiento del edificio donde ubica el CFSE.

33. Al igual que ocurre con el sistema de enfriamiento del edificio los elevadores fueron removidos y sustituidos por nuevos elevadores sin el consentimiento del dueño del edificio. Se incluyen los planos entregados por el CFSE al dueño del edificio ELI SE, después de haber cambiado los elevadores sin su consentimiento. De los documentos que se incluyen se podrá apreciar que dicha obra no podía realizarse sin permiso de construcción. Asunto que se ha convertido en un patrón del CFSE.

34. Es importante enfatizar que el Gobierno de Puerto Rico o en este caso el CFSE, no goza de dispensa alguna de cumplir con la ley para las obras realizadas ya que incide sobre la seguridad pública como se expuesto en todas las mociones

presentadas.

35. No existe emergencia o situación alguna que permita la violación a la ley y contractual que esta ocurriendo en el caso de autos. Es importante que no se repitan desgracias como la de Humberto Vidal en Rio Piedras, donde se ignoraron unas violaciones en repetidas ocasiones que conllevó la crisis que culmino en perdidas de vidas; y secundario la perdida de propiedad.

36. El contenido de las torres de enfriamiento y chillers es toxico y una falla estructural provocada por una obra realizada sin permisos traería consecuencias irreparables. Igual ocurre con la modificación clandestina de los elevadores, que añadimos hoy en día tienen fallas que impiden el funcionamiento de dos de ellos. Adjunto incluimos una foto que evidencia una rotura provocada por las acciones clandestinas del Fondo donde se escapaba todo el refrigerante y agua al medio ambiente.

37. Es importante enfatizar que el caso de autos trasciende los intereses del CFSE e incluso del dueño del edificio ELI SE, ya que las múltiples obras realizadas, de las cuales incluimos prueba irrefutable, afecta a cualquier empleado, paciente, visita o trabajador expuestos a estas irregularidades cometidas por el Fondo.

38. La historia está llena de desgracias ocurridas cuando no se observan las normas y prevalecen construcciones o elementos contrarios a nuestro ordenamiento legal; entre varias se destacan a manera de ejemplo las construcciones ilegales del barrio Mameyes el 7 de octubre de 1985, la puertas contra código del Fuego del Dupont Plaza del 31 de diciembre de 1986, la muerte del trabajador en la demolición del “Bar Bero” en la calle Loiza el 24 de enero del 2012, incluso fuera de nuestra jurisdicción el lamentable caso del colapso de las Champlain Towers South en Surfside (Florida), ocurrido el 24 de junio de 2021 donde por hacer obras omitiendo estudios necesarios de construcciones ilegales que provoco el colapso de la estructura y la muerte casi un centenar de personas, o incluso el ejemplo precitado de Humberto Vidal y la fuga de gas por culpa de la negligencia de un contratista en el casco de Rio Piedras el 21 de noviembre de 1998. Precisamente para eso existe el articulo 14 de la ley de permisos en Puerto Rico.

39. Como sabe el Tribunal el Injunction presentado es uno estatutario y

especial no es un interdicto ordinario. El mismo tiene en si los requisitos para su presentación y el campo de acción del Honorable Tribunal. Vera el Tribunal que el Interdicto estatuario contenido en la ley 161 de 2009 no tiene como requisito sine qua non la presentación de una fianza, ya que atiende un asunto más importante de política pública.

40. La controversia en este tipo de caso es sencilla si alguien realiza una obra ilegal no puede alegar daño alguno y la única defensa es la presentación de un permiso. De lo contrario las intervenciones de la OGP en casos de construcciones ilegales o de ciudadanos se le impondría el requisito de fianza que sería un absurdo procesal al igual que derrotaría la intención legislativa de dar orden a nuestro sistema de permiso.

41. Dispone con claridad el artículo 14 de la ley 161 de 2009 que:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024) La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponerle en el pleito. Indistintamente de haberse presentado una querrela administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querrela y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente

a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

42. Tal y como informado el estado de emergencia provocado por la Corporación, no solo pone en evidente riesgo la estructura del edificio objeto del caso de autos, sino también la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro del mismo. Es un asunto como adelantamos donde el Tribunal tiene una obligación en primer plano de detener el uso de las obras que no tienen permisos que así lo requerirán hasta que se corrija la situación. Es un asunto que acarrea un alto grado de responsabilidad social y donde se impone un riesgo de responsabilidad a la Parte Demandante injusto y peligroso.

En virtud de todo lo cual, se pide respetuosamente de este Honorable Tribunal que de por cumplida su orden y provea No Ha Lugar la solicitud del CFSE, y *ordene urgentemente* la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada con la prueba sometida sin la necesidad de fianza, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055
 FAX: (787) 775-2256

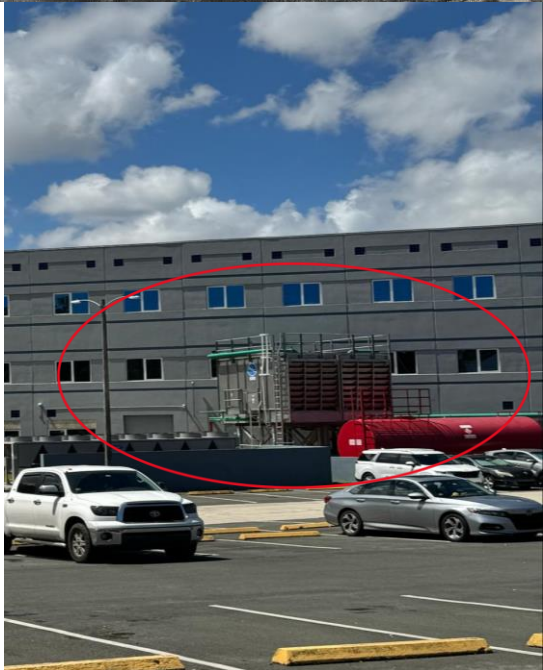


Foto original donde las torres de enfriamiento y el sistema de chillers estaba inalterado.



Fotos de la alteración y reubicación de las torres de enfriamiento y obras realizándose con maquinaria.







Eliminación de las Torres de enfriamiento originales



Rotura por construcción clandestina del CFSE de las torres de enfriamiento arrojando agua y refrigerante al medio ambiente.



Fotos de la ubicación completa de la reubicación del sistema de enfriamiento a nivel de terreno



Schedule de trabajo entregado y no autorizado por el CFSE a ELI SE

